

Gesellschaftsvertrag der Plenara GbR

Selbst erstellter Entwurf, nicht anwaltlich oder steuerlich geprüft. Offen sind nur die Namen und Anschriften.

zwischen **[Name A]**, [Anschrift], und **[Name B]**, [Anschrift] (nachfolgend „Gesellschafter“).

§ 1 Name, Sitz, Zweck, Dauer

1. Die Gesellschaft führt den Namen **Plenara GbR**. Ihr Sitz ist **Billerbeck**.
2. Zweck der Gesellschaft ist die gemeinsame Entwicklung, der Betrieb und die Vermarktung der Plattform **Plenara** (bisher „Ratsmonitor“).
3. Die Gesellschaft beginnt mit der Unterzeichnung dieses Vertrags und ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
4. Die GbR ist als **Übergangslösung** gedacht. Die Gesellschafter wollen möglichst bald eine Unternehmergeellschaft (haftungsbeschränkt) („UG“) gründen und das Projekt dort fortführen (§ 9). Das ist ein Ziel, keine Pflicht, und keine Voraussetzung für den Start des Kundenbetriebs.

§ 2 Gesellschaftsvermögen

1. Zum Gesellschaftsvermögen gehört alles, was zu Plenara gehört, insbesondere Quellcode, Datenbestände, Texte, Grafiken, Videos, Name, Logo und Marke, Domains, Server, Konten und Zugänge bei Diensten, Verträge und Guthaben. Das gilt auch für alles, was die Gesellschafter vor Vertragsschluss für Plenara geschaffen haben, und für alles, was sie künftig dafür schaffen. Jeder Gesellschafter überträgt seine Rechte daran auf die Gesellschaft.
2. Rechte, die sich nicht übertragen lassen, räumt jeder Gesellschafter der Gesellschaft als ausschließliches, zeitlich unbegrenztes und übertragbares Nutzungsrecht ein.
3. Jeder Gesellschafter versichert, dass er über seine Beiträge frei verfügen darf (zum Beispiel keine Rechte eines Arbeitgebers oder Dritter).
4. Konten und Zugänge laufen auf die Gesellschaft oder eine gemeinsame Adresse. Wer sie bisher auf seinen eigenen Namen hält, hält sie für die Gesellschaft und überträgt sie auf Verlangen. **Beide Gesellschafter haben jederzeit Administratorzugang zu allen Systemen.** Die Zugangsdaten liegen in einem gemeinsamen Passwortmanager.
5. Die Gesellschaft führt ein eigenes Geschäftskonto. Sämtliche Einnahmen (auch vom Zahlungsdienstleister) fließen auf dieses Konto, nicht auf private Konten.
6. Einlagen in Geld müssen nicht geleistet werden. Die Gesellschafter sind **zu je 50 %** am Gesellschaftsvermögen sowie an Gewinn und Verlust beteiligt.

§ 3 Geschäftsführung und Vertretung

1. Beide Gesellschafter sind **gemeinsam für alle Aufgaben verantwortlich**, auch wenn sie die Arbeit untereinander aufteilen. Zeiten werden nicht erfasst.

2. Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft allein vertreten. Im Verhältnis zueinander darf er allein nur Ausgaben tätigen, die im Einzelfall höchstens **150 €** und insgesamt höchstens **300 € im Monat** betragen (zum Beispiel Domain, Server, Werkzeuge). Alles darüber hinaus entscheiden beide gemeinsam; die Zustimmung per Chat oder E-Mail genügt.
3. Gemeinsam zu entscheiden sind in jedem Fall: Kredite, Bürgschaften, Einstellung von Mitarbeitern, Verkauf oder Lizenzierung von Code, Marke oder Domains, Aufnahme weiterer Gesellschafter oder Investoren, Änderungen dieses Vertrags sowie im Kundengeschäft **der Zeitpunkt der Freischaltung der Bezahlfunktion**, die Preise, die AGB, die Datenschutzunterlagen und die Wahl des Zahlungsdienstleisters.
4. Die Kunden schließen ihre Abonnements selbst über die Website ab; einzelne Kundenverträge werden daher nicht beschlossen. In die AGB wird, soweit zulässig, eine Haftungsbeschränkung aufgenommen.
5. Jeder Gesellschafter informiert den anderen unverzüglich über Wichtiges (Rechnungen, Post, Vorfälle). Bei Gefahr, etwa einem Sicherheitsvorfall, darf jeder das Nötige allein veranlassen und informiert den anderen sofort.
6. Wer ohne Zustimmung des anderen Verpflichtungen eingeht, die über seine Befugnis nach Absatz 2 hinausgehen, ersetzt der Gesellschaft den daraus entstehenden Schaden.
7. Sobald Kunden zahlen und die UG noch nicht besteht, schließt die Gesellschaft nach Möglichkeit eine Betriebshaftpflicht- und Cyberversicherung ab.

§ 4 Beschlüsse und Streit

1. Beschlüsse erfordern die **Zustimmung beider Gesellschafter**. Sie können formlos, auch per Chat, gefasst werden. Wichtige Beschlüsse halten die Gesellschafter in Textform fest.
2. Können sich die Gesellschafter nicht einigen, sprechen sie innerhalb von 7 Tagen miteinander. Gelingt keine Einigung, bleibt es beim bisherigen Zustand, und jeder kann nach § 5 kündigen.
3. **Übernahmeangebot:** Bei einem wesentlichen Streit (zum Beispiel über Richtung, Preise oder die UG) kann jeder Gesellschafter dem anderen in Textform einen Preis nennen, zu dem er dessen Anteil kaufen will. Der andere hat **14 Tage** Zeit, sich zu entscheiden: Er verkauft zu diesem Preis, oder er kauft zum selben Preis den Anteil des Anbietenden. Meldet er sich nicht, gilt: Er verkauft. Der Käufer zahlt binnen 30 Tagen, danach scheidet der Verkäufer aus (§ 5). Wer einen Preis weit unter dem Wert des Projekts nennt, riskiert, dass der andere ihn zu diesem Preis kauft.
4. **Aufgabe des Projekts:** Trägt ein Gesellschafter seit mindestens **6 Wochen** praktisch nichts mehr zum Projekt bei (Urlaub und Krankheit zählen nicht) und beteiligt er sich auch auf eine Aufforderung in Textform hin nicht binnen **14 Tagen** wieder, darf der andere ihm ein Übernahmeangebot nach Absatz 3 machen. Bis dahin entscheidet er laufende Angelegenheiten allein, auch über die Ausgabengrenzen in § 3 Abs. 2 hinaus, soweit sie für den Betrieb erforderlich sind. Grundlegende Entscheidungen bleiben gemeinsam.
5. Dieser Vertrag sieht keinen Ausschluss eines Gesellschafters vor. Gesetzliche Rechte aus wichtigem Grund bleiben unberührt.

§ 5 Kündigung und Ausscheiden

1. Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von **14 Tagen** in Textform kündigen.

2. Die Gesellschaft wird dadurch nicht aufgelöst. Der andere Gesellschafter führt sie allein fort, das Gesellschaftsvermögen wächst ihm an. Dasselbe gilt beim Tod oder bei der Insolvenz eines Gesellschafters. Erben werden in der GbR keine Gesellschafter.
3. Der Ausscheidende erhält **keine Abfindung** und keine Vergütung (anders beim Verkauf nach § 4 Abs. 3). Er behält keine Rechte an Plenara. Notwendige Auslagen für die Gesellschaft werden gegen Beleg erstattet.
4. Für Verbindlichkeiten, die bis zum Ausscheiden entstanden sind, bleibt der Ausscheidende verantwortlich: gegenüber Gläubigern nach dem Gesetz, untereinander je zur Hälfte. Für Verbindlichkeiten, die erst nach dem Ausscheiden entstehen, trägt der Verbleibende die Verantwortung allein.
5. Der Ausscheidende übergibt sofort alle Zugänge, Daten und Kopien. Der andere darf Zugänge entziehen und Passwörter ändern.
6. Wer Code, Daten oder Zugänge mitnimmt oder außerhalb der Gesellschaft verwendet, zahlt eine **Vertragsstrafe von 5.000 €**. Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt.
7. Gegenüber Dritten haften beide Gesellschafter persönlich. Untereinander tragen sie Schulden der Gesellschaft je zur Hälfte; wer mehr gezahlt hat, kann vom anderen Ausgleich verlangen. Für leichte oder schuldlose Fehler haftet kein Gesellschafter der Gesellschaft gegenüber.

§ 6 Konkurrenz und Vertraulichkeit

1. Kein Gesellschafter darf allein ein Produkt bauen, betreiben oder unterstützen, das mit Plenara im Wettbewerb steht (Beobachtung, Auswertung und Benachrichtigung zu kommunalen Ratsinformationen). Das gilt während der Gesellschaft und **nach dem Ausscheiden ohne zeitliche Begrenzung**, solange der andere Gesellschafter oder dessen Nachfolger (zum Beispiel die UG) Plenara betreibt. Das Verbot endet, wenn auch der andere ausgeschieden ist und niemand Plenara mehr betreibt. Gemeinsam können die Gesellschafter jederzeit etwas anderes beschließen. Ist das Verbot rechtlich nur eingeschränkt wirksam, gilt es in dem Umfang, in dem es zulässig ist. Bei einem Verstoß fällt die Vertragsstrafe nach § 5 Abs. 6 an.
2. Beide Gesellschafter schweigen über Zugangsdaten, Geschäftsgeheimnisse und Zahlen, auch nach dem Ausscheiden.

§ 7 Auflösung, wenn das Projekt scheitert

1. Wollen beide Gesellschafter aufhören oder kündigen beide, wird die Gesellschaft aufgelöst. Das gilt auch, wenn beide es in Textform bestätigen oder wenn 6 Monate lang niemand Plenara betreibt und keine Zahlungen laufen.
2. **Zuerst Übernahme:** Will einer der Gesellschafter weitermachen, macht er dem anderen ein Übernahmeangebot nach § 4 Abs. 3. Das Projekt bleibt dann bei dem, der übernimmt.
3. **Sonst:** Beide kündigen gemeinsam die laufenden Verträge (Server, Domains, Dienste) und löschen Kundendaten, soweit das Gesetz es verlangt. Verbleibendes Geld wird hälftig geteilt, Kosten und Schulden werden hälftig getragen. **Code, Texte und Marke bleiben beiden gemeinsam.** Keiner darf sie allein verkaufen, lizenzieren oder für ein Konkurrenzprodukt verwenden.
4. Betreibt auch **12 Monate nach der Auflösung** niemand Plenara, darf jeder Gesellschafter Code und Texte frei weiterverwenden (nicht ausschließlich und ohne Ansprüche gegen den anderen).

Die Marke führt dann keiner mehr allein, und das Konkurrenzverbot nach § 6 endet.

§ 8 Buchführung und Steuern

Die Gesellschaft führt einfache Bücher (Einnahmen und Ausgaben). Jeder Gesellschafter versteuert seinen Anteil selbst. Sobald die Gesellschaft mit Gewinnabsicht tätig wird, meldet sie das Gewerbe bei der Stadt Billerbeck an. Beide haben jederzeit Einsicht in alle Unterlagen und Konten.

§ 9 Wechsel in die UG

1. **Ziel:** Die Gesellschafter gründen so früh wie möglich eine UG, voraussichtlich bis zum **31.01.2027** und möglichst bevor Kunden über die Website Abonnements abschließen. Will einer die Gründung, wirkt der andere unverzüglich mit.
2. **Weg:** Eine GbR wird nicht unmittelbar zur UG. Die Gesellschafter gründen die UG, und die Gesellschaft überträgt ihr das gesamte Vermögen (Rechte, Verträge, Domains, Konten, Zugänge) **durch Verkauf oder Übertragung gegen Gegenleistung**, zum Beispiel gegen ein Gesellschafterdarlehen. Eine Sacheinlage ist bei einer UG mit weniger als 25.000 € Stammkapital nicht möglich. Beide stimmen zu.
3. **Beteiligung:** An der UG sind beide wie hier zu je 50 % beteiligt und beide werden Geschäftsführer.
4. **Neue Regeln:** Für die UG gelten eigene, neu zu verhandelnde Regeln, die sich von diesem Vertrag völlig unterscheiden dürfen, insbesondere zu **Erbfolge**, Abfindung beim Ausscheiden, Vesting, Vorkaufsrecht, Wettbewerb und Beschlüssen. Die Regeln dieses Vertrags (gemeinsame Verantwortung, Einstimmigkeit, Vertraulichkeit) dienen als Ausgangsbasis. Der Ausschluss von Abfindung und Erbfolge in § 5 gilt nur für die GbR.
5. Einigen sich die Gesellschafter nicht binnen 30 Tagen auf die Satzung, gilt die gesetzliche Mustersatzung mit 50/50 und beiden als Geschäftsführern.
6. Mit der Übertragung ist die GbR beendet. Die UG übernimmt die Schulden der GbR, soweit die Gläubiger zustimmen; bis dahin haften die Gesellschafter weiter. Später kann die UG durch Kapitalerhöhung zur GmbH werden.

§ 10 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Sollte eine Regelung unwirksam sein, bleibt der Rest gültig; an ihre Stelle tritt eine wirksame Regelung, die dem Gewollten am nächsten kommt. Es gilt deutsches Recht, es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Billerbeck, den _____

_____ [Name A] _____ [Name B]